

서울회생법원

제 1 2 부

통 지 서

수 신 수신처 참조
사 건 2026하합1142 파산선고
(2025회합262 회생)
채 무 자 주식회사 세진침대
남양주시 화도읍 녹촌로 87-42(화도읍)
대표이사 전명진

위 사건에 관하여 이 법원은 2026. 3. 4. 파산을 선고하고 변호사 정동현[1983. 11. 13. 생, 서울 서초구 반포대로30길 6, 5층(서초동, 대영빌딩)]을(를) 파산관재인으로 선임하였음을 통지합니다. 첨부한 조세채권 등 신고서에 따라 재단채권 등을 신고하시길 바랍니다. 파산선고 후 법률관계에 관하여 아래와 같이 안내해 드립니다.

다 음

1. 파산선고 후 파산재단에 속하는 재산에 대한 채납처분 불가

파산선고 후에는 파산재단에 속하는 재산에 대하여 국세징수법 또는 지방세기본법에 의하여 징수할 수 있는 청구권(국세징수의 예에 의하여 징수할 수 있는 청구권을 포함)에 기한 채납처분을 할 수 없습니다(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제349조).

2. 국세징수법·지방세기본법에 의해 징수할 수 있는 채권에 대한 변제

국세징수법·지방세기본법에 의해 징수할 수 있는 청구권은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제473조 제2호에 정한 재단채권입니다(단, 후순위파산채권에 해당하거나, 파산선고 후에 파산재단에 관하여 생긴 것이 아닌 때에는 그러하지 않습니다). 재단

채권을 변제받기 위해서는 파산관재인에게 재단채권의 존재를 알리면 됩니다. 별도로 법원에 파산채권으로 신고할 필요는 없습니다.

3. 파산선고 후 교부청구

과세관청은 파산선고 이후라도 채무자 소유의 자산에 대한 경매절차에 적극적으로 교부청구를 하여주시기 바랍니다. 이는 파산관재인이 조세채권자 등 재단채권자들에 대한 변제와 파산채권자들에 대한 배당에 필요한 재원을 확보하는 데 큰 도움이 됩니다. 이 경우 그 교부청구에 따른 배당금은 채권자인 과세관청에 교부되지 아니하고 파산관재인에게 교부되나(대법원 2003. 6. 24. 선고 2002다70129 판결 등 참조), 파산관재인은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 정한 절차에 따라 조세채권자를 비롯한 각 채권자들에게 변제·배당(변제자력 부족시에는 재단채권자들에 대한 안분 변제)을 하게 됩니다.

붙임 조세채권 등 신고서 1부

2026. 3. 4.

재판장 판사 최 두 호 전자서명완료

수신처: 기획재정부장관, 법무부장관, 고용노동부장관, 산업통상자원부장관, 금융위원회
위원장, 국세청장, 관세청장, 경기도지사, 남양주세무서장, 남양주시장.